

NACHTRAG NR. 1 ZUM VERTRAG NR. 0400-2000-0003 / 01. SEPTEMBER 2000

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern, vertreten
durch SBB Immobilien, Bewirtschaftung Region Mitte

Riggenbachstrasse 8, Postfach 1726, 4600 Olten

(nachfolgend «die SBB AG» genannt)

und

Gemeinde Wauwil

vertreten durch den Gemeinderat

Dorfstrasse 5, 6242 Wauwil

(nachfolgend «die Gemeinde» genannt)

betreffend

Winterdienst am Bahnhof Wauwil

1. Präambel

Die Parteien haben mit dem Vertrag vom 01. September 2000 betreffend Ausbau des Bahnhofes Wauwil den Unterhalt und damit einhergehend den Winterdienst am Bahnhof Wauwil, einschliesslich Parkieranlagen am genannten Bahnhof (nachfolgend «P+R Anlagen»), geregelt (nachfolgend «Vertrag»). Gemäss Vertrag erbringt die Gemeinde den Winterdienst unter anderem an den P+R Anlagen inkl. deren Zufahrten.

Im Jahr 2017 hat die SBB AG die Winterdienstleistungen an den Bahnhöfen der SBB AG, einschliesslich an den P+R Anlagen der SBB AG, schweizweit öffentlich ausgeschrieben und diese an mehrere Drittleistungserbringer im Rahmen des öffentlichen Beschaffungsverfahrens vergeben. Ab 1.10.2017 wird der Winterdienst an sämtlichen Bahnhöfen und P+R Anlagen der SBB AG von mehreren Rahmenvertragspartnern nach einem standardisierten Pflichtenheft und jeweils einheitlichen Verträgen für 3 Jahre, einschliesslich einer Verlängerungsoption von weiteren 2 Jahren, erbracht.

2. Bestandteile des Nachtrages und deren Rangordnung

Der Nachtrag setzt sich aus der vorliegenden Nachtragsurkunde samt Anhängen zusammen.

Widersprechen sich einzelne Nachtragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widersprüchen zwischen den zu den einzelnen Nachtragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spätere Dokument dem früheren vor.

Soweit der vorliegende Nachtrag keine Regelungen enthält, gelten die Bestimmungen des eingangs genannten Vertrages mit der Gemeinde inklusive sämtlichen darin genannten Vertragsbestandteilen.

3. Nachtragsgegenstand

Die Parteien vereinbaren hiermit, den Vertrag so abzuändern, dass die Verpflichtung der Gemeinde, Winterdienstleistungen an den P+R Anlagen, Personenunterführung, Bahnhofvorplatz am Bahnhof Wauwil zu erbringen und das damit zusammenhängende Recht der Gemeinde für die Erbringung der Winterdienstleistungen eine Entschädigung von der SBB AG zu erhalten, aus dem Vertrag aufheben und somit keinen vertraglichen Gegenstand zwischen den Parteien mehr bilden (wie im Plan ersichtlich).

Dementsprechend vereinbaren die Parteien weiter, die Zuständigkeiten für die Erbringung des Winterdienstes zwischen der Gemeinde und der SBB AG gemäss dem im Anhang 1 zu diesem Nachtrag erstellten Plan und den darin entsprechend gekennzeichneten Zonen neu.

4. Vergütung

Die im Vertrag geregelte Vergütung ist unter Beachtung von vorstehender Ziffer 3 wie folgt anzupassen: Keine Vergütung an die Gemeinde

5. Weitere Bestimmungen

5.1. Dieser Nachtrag tritt mit dessen rechtsgültiger Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

6. Ausfertigung

Die vorliegende Nachtragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Die Gemeinde und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhänge erhalten.

7. Anhänge

Anhang 1: Aufteilung der Zuständigkeiten für den Winterdienst

8. Unterschriften

Für die Gemeinde

Wauwil, - 3. APR. 2019

Ort/Datum



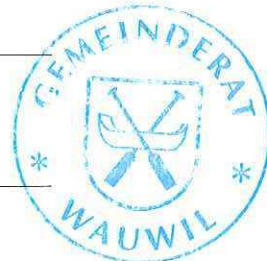
Gemeindepräsident/in

Wauwil - 3. APR. 2019

Ort/Datum



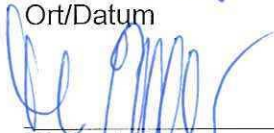
Gemeindeschreiber



Für die SBB AG

Olten, 9.4.19

Ort/Datum



Michael Egger

Teamleiter Bahnhofmanagement West

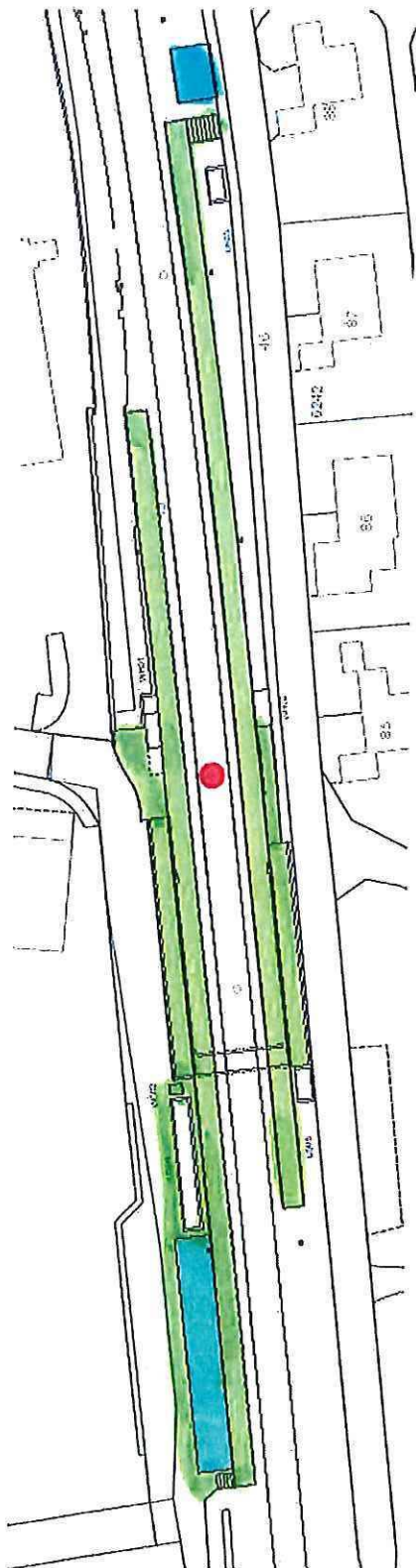
Olten, 09.04.19

Ort/Datum



Dafina Gashi

Junior-Bewirtschafterin



	Fläche	Eigentümer	Dienstleister
1	P&R	SBB - Infra	SBB - IM
2	Vorplatz		
3	Perron / Zugang	SBB - Infra	SBB - IM
4	Freiverlad / Zufahrt		